

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי

פ/5035/25

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על תשר), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 7 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975¹, בסעיף 7(1), בסופו יבוא "ולמעט תשר שמקבל שירות שילם לעוסק עבור שירות שניתן לו על ידי עובדו של העוסק".

דברי הסבר

בהתאם להלכות שנקבעו בפסקי הדין "ספארי הולדינגס" (ע"א 476/87) "אסתר כהן" (דנג"ץ 5967/10) ו-"נייט קופי" (ע"מ 10-07-11572), תשר שניתן באופן וולונטרי מנדבת ליבו של הסועד אינו מהווה תקבול בידי בית העסק.

בפסיקות אלו נקבע כי כאשר דמי תשר ניתנים ללא דרישה מצד המסעדה ולא כחלק מחשבון הארוחה, הם אינם מהווים חלק מהכנסות העסק ואינם חייבים ברישום בקופת העסק. לאור צמצום השימוש במזומן במשק, ניתן התשר כיום באמצעי תשלום שונים.

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק), קובע את הכללים לגביית וחישוב המס על עסקאות של מכירת טובין ושירותים בישראל. סעיף 7, פרק ג' לחוק מתייחס ל"מחיר" לצורך חישוב מחזור עסקאותיו של העוסק לצרכי חוק מע"מ. פרק זה מגדיר מה כלול במחזור העסקאות של העוסק לצורך חישוב המע"מ. לפי המוצע יובהר כי תשר לא ייחשב כחלק מה"מחיר" לצורך חישוב המע"מ של בית העסק, בתנאי שהוא ניתן באופן וולונטרי, לטובת שירות שנתן עובד שכיר ללקוח במסעדה, בית קפה, פאב וכיוצ"ב ולא כלול בחשבון שמופק ללקוח ע"י בית העסק וזאת ללא קשר לאמצעי התשלום באמצעותו הם משולמים.

מוצע לפטור עסקאות של תשר ממע"מ על ידי תיקון סעיף 7 לחוק, וכך למנוע מחלוקות עתידיות בין בתי עסק, עובדי ורשות המיסים להן אנו עדים חדשות לבקרים ואשר יוצרות אי בהירות וחוסר וודאות בענף המסעדות, בתי הקפה, פאבים וכיוצ"ב. יובהר כי ההצעה כאמור מבטאת שמירה על הסטטוס קוו המתקיים בפועל ואת המצב המשפטי המתואר בפסקי הדין.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלום דנינו (פ/4988/25). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/320/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/650/25), על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/4901/25), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/4902/25) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4947/25).

הצעת החוק זהה לפ/4988/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשפ"ה (18.11.2024)

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.